

## ל:

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <div><span><span></span></span></div>                                                                                                                                                                                                       | <div><b>עין משפט</b><div></div><b>נר מצוה</b></div> |
| <p><b>צב א ב ממי פיי מהל'</b><span>‏</span></p> <p><b>חסורי טילה הל' כל':</b></p>                                                                                                                                                           |                                                     |
| <p><span></span></p>                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
| <p><b>תום' הרא"ש</b></p>                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |
| <p><b>שובר גופיה בא עליהן.</b> ואם תהא אשה או טריט אפשר שהנח אחרים לבא עליהם: וב"ת למסתמא. אע"ג דברישא נמי קתני סתמא לא חשיב סתמא דהא קא פליג עליה ר' (שמעון) [ישמעאל] והוי סתם ואח"כ מחלוקת כדמוכח בפרק (הערל) [החולין] (יבמות דף סב):</p> |                                                     |

**שׁוֹמֵר גּוֹפִיָּה בַּא עֲלֶיהָ**, ואפילו היה סריס או אשה אפשר שהניח אחרים לנא: **יִרְבִּי תִימָא** **דְּמִיסְתַּמָּא** כרבנן. ואע"ג דרישא נמי סתמא קתני לא חשיב סתמא כיון דפליג עליה רבי ישמעאל והוי אדרכה סתם ואח"כ מחלוקת כדאמרינן בהחולץ (יבמות מב.): **שְׁנֵי אֶצִּילָיו עָל שְׁנֵי אֶרְכוּבוֹתָיו**. פ"ה אישיל"ש ור"ת פירש דאציל היינו קוד"א דאמר צפ' האומר משקלי (ערכין יט:). משקל די עלי משקל רגלי עלי כו' ומכניס ידו עד האציל ורגלו עד הארכובה וקוד"א ציד הוא כנגד הארכובה צרגל ועוד דהתם משמע דאציל הוא מרפק וצאהלות (פ"ה מ"ח) משמע שמנה לפי סדרי אצרי האדם דמרפק היינו קוד"א ועוד אמר צפ"צ דזבחים (דף יט:). לא יחגרו ציצע שאין חוגרין אלא כנגד אצילי ידיהם והיינו כנגד הקוד"א שדרך העולם לחגור זבנית השמי אדרכה שס הוא מקום זיעה<sup>י</sup>:

**שְׁתוּם** העין. שמוס הוא לשון

גילוי ופתיחה כדמתרגס דשפיר חזי וכן צלשון משנה במסכת ע"ז (דף סט.). הוי לשון פתיחה כדי שיסתום ויסתום ויגזג והכל דייק שנסתמה עינו מדכתיב שמוס העין לשון יחיד והא דכתיב (במדבר כד) וגלוי עינים היינו לפי מה שהיה במחלה:

יומין קמי זכר ורבנן סמא דנפצא

יומין קמי זכר ורבנן סמא דנפצא
אשקינהו ור' ישמעאל איכא גופא דלא מקבל סמא <sup>א</sup> אמר להם ר' ישמעאל מעשה בקלפטרא מלכת יוונית שנתחייבו שפחותיה הריגה למלכות וברדן ומצאן זכר לארבעים ואחד ונקבה לפ"א אמרו לו <sup>ב</sup> אין מביאין ראייה מן השוטים מאי טעמא הך דנקבה <sup>ב</sup> אייתרה ארבעין יומין והדר איעבר ורבי ישמעאל לשומר מסרינהו ורבנן <sup>ג</sup> אין אפוטרופוס לעריות אימא שומר גופיה בא עליה ודילמא אי קרעוהו להך דנקבה בארבעין וחד הוה משתכחא כוכר אמר אביי בסימניהון שוין:
וחכ"א אחד בריית זכר ואחד בריית נקבה וכו':
הכמים היינו ת"ק <sup>ד</sup> וכי תימא <sup>ד</sup> למסתמא רישא כרבנן ויחיד ורבים <sup>ה</sup> הלכה כרבים פשימא מהו דתימא מסתברא טעמא דרבי ישמעאל דקמסייע ליה קראי קמ"ל דרש רבי שמלאי למה הולד דומה במעי אמו לפנקס שמקופל ומונח ידיו על שתי צדעיו שתי אציליו על ב' ארכובותיו וב' עקביו על ב' עגבותיו וראשו מונח לו בין ברכיו ופיו סתום וטבורו פתוח ואוכל ממה שאמו אוכלת ושותה ממה שאמו שותה ואינו מוציא רעי שמא יהרוג את אמו <sup>ו</sup> וכיון שייצא לאויר העולם נפתח הסתום ונסתם הפתוח שאלמלא כן אינו יכול לחיות אפילו שעה אחת וגר דלוק לו על ראשו רצופה ומביט מסוף העולם ועד סופו שנאמר בְּהָלוּ גֵרֹו עָלַי רֹאשִׁי לֹאֲרוּר אֲלֶךְ חֹשֶׁךְ וְאֵל תַּתְּמָה שְׁהֵרִי אֲדָם יֵשֶׁן כִּאֵן וְרוּאָה חֲלוּם בִּאֶסְפִּמְיָא וְאִין לֶךְ יָמִים שְׁאֲדָם שְׂרוּי בְּטוּבָה יוֹתֵר מֵאוֹתָן הַיָּמִים שְׁנֹאמֵר <sup>ז</sup> מִי יִתְּנִי כִירְחִי קִדָּם כִּימִי אֱלוֹהַּ יִשְׁמְרֵנִי וְאִיזְהוּ יָמִים שִׁישׁ בֵּהֶם יִרְחִים וְאִין בֵּהֶם שְׁנִים הוּי אוֹמֵר אֱלוֹ יִרְחִי לִידָה וּמִלְמִדִין אוֹתוֹ כֹּל הַתּוֹרָה כּוֹלָה שְׁנֹאמֵר <sup>ח</sup> וְיֹוֹרֵנִי וְיֹאמֵר לִי יִתְּמֵךְ דְּבִרִי לְבָךְ שְׁמוֹר מִצּוֹתַי וְחִיָּה וְאוֹמֵר <sup>ט</sup> בְּסוּד אֱלוֹהַּ עָלַי אֶהְלִי מֵאִי וְאוֹמֵר וְכִי תִימָא נְבִיא הוּא דְקֹאמֵר ת"ש בְּסוּד אֱלוֹהַּ עָלַי אֶהְלִי וְכִיֹּן שְׂבֵא לֹאֲוִיר הָעוֹלָם בֹּא מֵלֹאךְ וּסְטֵרוּ עַל פִּיו וּמִשְׁכַּחוּ כֹּל הַתּוֹרָה כּוֹלָה שְׁנֹאמֵר <sup>י</sup> לִפְתַּח חֲטָאת רוּבִין וְאִינוּ יוֹצֵא מִשָּׁם עַד שְׁמִשְׁבִּיעִין אוֹתוֹ שְׁנֹאמֵר <sup>י</sup> כִּי לִי תִכְרַע כֹּל בְּרֵךְ תִּשְׁבַּע כֹּל לִשׁוֹן כִּי לִי תִכְרַע כֹּל בְּרֵךְ זֶה יוֹם הַמִּיתָה שְׁנֹאמֵר <sup>י</sup> לִפְנֵי יִכְרַעוּ אֲשֶׁר לֹא נִשְׂא לְשׁוֹא נִפְשׁוּ וְלֹא נִשְׁבַּע לְמִרְמָה וּמָה הִיא הַשְׁבוּעָה שְׁמִשְׁבִּיעִין אוֹתוֹ תְּהִי צִדִּיק וְאֵל תְּהִי רֹשַׁע וְאִפִּילוּ כֹּל הָעוֹלָם כּוֹלוֹ אוֹמְרִים לֶךְ צִדִּיק אַתָּה הִיָּה בְּעִינֶיךָ כְּרֹשַׁע <sup>יא</sup> והוי יודע שהקב"ה טהור ומשרתיו טהורים וגשמה שנתן בך טהורה היא אם אתה משמרה בטהרה מוטב ואם לאו הריני נוטלה ממוך תנא דבי ר' ישמעאל מושל לכהן שמסר תרומה לעם הארץ ואמר לו אם אתה משמרה בטהרה מוטב ואם לאו הריני שורפה לפניך א"ר אלעזר

מדמהדר רבי ושנאה צלשון חכמים שמע מינה דהלכה כסתם ראשון ואף על פי שמחלוקת ר' ישמעאל צללו: **פנקס**. לוחין שכותבין בהן הגלמים: **אציליו**. **א** אישיל"ש: **נפסא הפסוס**. פיו: **ונפסס הפסות**. טבור: **ט** **שמא** **יהרוג את אמו**. שצית הרחם אינו רחצ להוציא רעי הגאסף צו: **ס"ש** **בסוד אלוה עלי אהל**. והא חוקמיה צירחי לידה מדכתיב כירחי קדם: **ולא נשצע למרמא**. שקיים שצועתו לשמור את המורה דאי שצועה צעלמא אטו משום דלא נשצע למרמא חשיב להו צעולין בהר ה':

## המפלת חתיכה פרק שלישי נדה

**הא קתני נדה**. דכל דמיס שמראה טמאים. ומשני לכן הוזכר זכר שאם מראה ליום ל"ד ותחזור ומראה ליום מ"א תהא מקולקלת עד מ"ח שכשראתה ליום ל"ד ללידתה אמרינן טמאה אע"ג דאכתי משכי ימי טוהר דזכר מספקין לה צלא ולד ותשצ לנדה וכי הדר חזיא ליום מ"א שהוא ח' לראייתה ומראה להיות שומרת יום כנגד יום אמרינן ולד היה חזכר היה וראייה דיום ל"ד דס טוהר היה והשתא הוה דהויא תחלת נדה והשתא מקלקלין לה דלא טבלה עד מ"ח שהוא ח' לראייה אחרונה ואי לאו משום ספקא דזכר הוה טבלה למחר ליום מ"צ ממ"ג אי לאו ולד הוא הרי שומרת יום כנגד יום היא ואי ולד הוא ונקצה היא אכתי הוה דס טוהר עד שמונים וספקא דזכר מקלקלא לה: **וכן לענין נקבה**. כלומר וספקא דנקבה נמי מקלקלא לה האי קלקולא: **עד פ"ח**. דלא טבלה עד פ"ח דאי הוה פשיטא לן דלאו ולד הוא הואי טבלה למחר ביום פ"צ דראיית פ"א צאחד עשר יום שצין נדה לנדה היא ומשום דמספקא לן דילמא ולד הוה וראייה דיום ע"ד דס טוהר הוה והשתא הויה תחלת נדה לא טבלה עד פ"ח: **טימא וטוהר צוכר**. מ' יום צין שמיהן ו' לטומאה ול"ג יום לימי טוהר: **נפשיצו הריגה**. ומתוך שעומדות ליהרג ניסו בהם ויחדוס לציאה וקרעו שמיהם לסוף מ' וגמלא אחד זכר ואחד נקבה: **פלו**. דאס נקבה תלד (ויקרא יב) קרא ימירא הוא דמצי למכתב ואס נקבה וטמאה שצועים דאא כתיב לעיל וילדה זכר: **מקמי זכר**. ואף ע"ג שיחדוס לצעול ביום אחד שמא מעוברת היתה קודם לכן: **סמא דנפלא**. סס שמפלת צו ומנפלא כל זרע שצמעים קודם לכן: **לשומר מסרינהו**. שלא צא אדם עליהן אלא אותו היום: **ודילמא אי קרעו צו'**. לרצי ישמעאל פריך נהי נמי דלשומר מסרינהו אפ"ה מנלן שלא נוצרה נקבה עד פ"א דילמא אי קרעו להך ליום מ"א הוה משתכחא: **בסימניהון שוין**. נקבה שנמלא ליום פ"א לא היו אצריה ושערה ונפורייה אלא כשיעור של זכר ליום מ"א: **היינו ס"ק**. דתנא לעיל ליום מ"א תשצ לזכר ולנקבה ולנדה אלמא צריית נקבה ליום מ"א: **וי סימא**. רישא להכי תנא ליה לאשמועינן סתמא דמתניתין כרבנן וגשמע מינה דהלכתא כוותייהו ולא נהירא לי גירסא ופירושה דה"ל סתם ואח"כ מחלוקת ואין הלכה כסתם. ונ"ל דהכי גרס וכי תימא למסתמא כרבנן ויחיד ורבים הלכה כרבים פשיטא מהו דתימא כו'. והכי פירושה וכי תימא תנא הך סיפא לאשמעינן דסתמא דלעיל סתמא דרבנן היא ויחיד ורבים הלכה כרבים פשיטא דסתמא דרבים היא הואיל וסתמא תנייה רצי ולא אשכחן יחידא דאמר הכי דתימא פלוני היא: **מהו דתימא כו' קמשמע לן**.

**הנהגות הב"ח**
אדם נקבה תלד וטמאה שבועים בנדהא ורששים יום ושת ימים תשב על דמי ויקרה:
ויקרה יב ה
2. בהלו גרו עלי ראשי לאורו אלך חשך:
אויב כט ג
3. מי יתגני בידיו קדם כימי אלוה ישעוני:
אויב כט ב
4. וירצי ויאמר לי יתמך דברך לבר שמר מצותי משהי ד ד ודחה:
באשר דהיתני כימי דרפי בסוד אלוה עלי אהל:
אויב כט ד
6. הלווא אם תטיב שאת ואם לא תטיב לפתח חצאת רבץ ואלך תשוקתו ואתה תמשל בו:
בראשית ד ו
7. בי נשבעתי וצא מפי דברך דבר ולא ישוב בי לי חבורע כל בך תשבע כל לשון:
ישעיהו מה כג
8. אכלו ושתתחו כל דשני ארץ לפניו יכרעו כל יורדי עפר ונפשו לא תרה:
תהלים כב ל
9. נקי בפים ובר לבב אשר לא נשא לשוא נפש ולא נשבע למרמה:
תהלים כד ד

#### מסורת הש"ם

א) [מוספתא ספיד],
ב) [שבת קד: מולין מט:],
ג) [מולין יא: כטוית יב:],
ד) [למן מט. ע"ש טוספתא וע' בפירש"י דהלא],
ה) [נדרות ט. וש"נ],
ו) [ימות עא: ו] [נפ"א. יעב"ז],
ז) פי תחת זרועותיו. רש"ל, ט) [נ"ל לפני ד"ה נפתח],
י) [פי' התוס' היו גורסין גירסא אחרת בגמ' וה"ג וכת' למסתמא כרבנן פשיטא יחיד ורבים הלכה כרבים וע' מהר"מ, ט) [ויתר ביאור בתוס' מנחות ג. ד"ה קיבורת ומוס' מולין קו: ד"ה אמר רב ועי' מוס' שבת כג. ד"ה מנפסקו ומוס' ערכין יט. ד"ה מנפסקו, ט שיד' לה].

#### תורה אור השלם

- ואם נקבה תלד וטמאה שבועים בנדהא ורששים יום ושת ימים תשב על דמי ויקרה:
ויקרה יב ה
- בהלו גרו עלי ראשי לאורו אלך חשך:
אויב כט ג
- מי יתגני בידיו קדם כימי אלוה ישעוני:
אויב כט ב
- וירצי ויאמר לי יתמך דברך לבר שמר מצותי משהי ד ד ודחה:
באשר דהיתני כימי דרפי בסוד אלוה עלי אהל:
אויב כט ד
- הלווא אם תטיב שאת ואם לא תטיב לפתח חצאת רבץ ואלך תשוקתו ואתה תמשל בו:
בראשית ד ו
- בי נשבעתי וצא מפי דברך דבר ולא ישוב בי לי חבורע כל בך תשבע כל לשון:
ישעיהו מה כג
- אכלו ושתתחו כל דשני ארץ לפניו יכרעו כל יורדי עפר ונפשו לא תרה:
תהלים כב ל
- נקי בפים ובר לבב אשר לא נשא לשוא נפש ולא נשבע למרמה:
תהלים כד ד

#### הנהגות הב"ח

א) גמ' הך דנקבה אחרת ארבעין יומין:

#### גליון הש"ם

גמ' וב"ת למסתמא עי' מנחות יב ע"א מד"ה ומכ"ה:

#### הנהגות מוהר"ב רנשבורג

א) גמ' והוי יודע שהקדיה טוהר. י"צ עיין דרשם מהראנ"ח דף מה ע"ב:

#### לעזי רש"י

אישיילי"ש. בחי-שחי.

#### מוסף רש"י

אין אפוטרופוס לעריות. אין אס יטלים להיות לה אפוטרופוס לומר לא נבעלה (כתובות יג). אינו יכול להיות. משום דלא עיק (יבמות שא).